คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๘/๒๕๖๘

บริษัท บ จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นาย ส จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕, ๑๑๘, ๑๑๘/๑

เรื่อง โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง กรณีเกษียณอายุ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ที่กำหนดให้ลูกจ้างชายเกษียณอายุ ๖๐ ปี ลูกจ้างหญิงเกษียณอายุ ๕๕ ปี เป็นการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงไม่เท่าเทียมกันขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕ ข้อบังคับดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ ต่อมาเมื่อโจทก์แสดงความประสงค์ให้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิเกษียณอายุ ๕๕ ปี และจำเลยร่วมได้แสดงความประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงานขณะอายุ ๕๖ ปี ซึ่งโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยร่วมยื่นเอกสารการเกษียณอายุที่ฝ่ายบุคคลและให้จำเลยร่วมออกจากงานได้ ตามพฤติการณ์ส่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์และจำเลยได้มีการตกลงเรื่องการเกษียณอายุที่ ๕๕ ปี ดังนั้น จึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง โจทก์ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยร่วม กรณีไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โจทก์ได้รับหนังสือคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ให้โจทก์ชำระค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุ จำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่นาย ส ลูกจ้างโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากการออกจากงานของนาย ส เป็นเรื่องสมัครใจลาออกของนาย ส เอง มิใช่การเกษียณอายุการทำงาน เนื่องจากในเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ติดตามงานจาก นาย ส ซึ่งทำงานตำแหน่งผู้จัดการมีหน้าที่ติดตามเรื่องการชำระเงินของเทศบาลตำบล แต่นาย ส กลับบ่ายเบี่ยงและแจ้งโจทก์ว่าลูกจ้างคนอื่นเป็นผู้ดูแล ต่อมาโจทก์ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลว่ามีการส่งมอบสินค้าผิดพลาด โดยโจทก์ต้องชำระค่าปรับให้แก่เทศบาลตำบลด้วย เมื่อโจทก์มีการติดตามให้นาย ส ชี้แจงเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม นาย ส ไม่สามารถชี้แจงได้และอ้างว่ามีความเครียด มีปัญหาสุขภาพต้องการเกษียณการทำงาน ต่อมาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นาย ส จัดทำและยื่นหนังสือขอเกษียณการทำงานต่อโจทก์แล้วไม่มาทำงานอีก ซึ่งโจทก์เห็นว่าการดำเนินการยื่นขอเกษียณการทำงานของนาย ส ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งระบุให้พนักงานชายเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี แต่นาย ส กลับใช้สิทธิขณะมีอายุเพียง ๕๖ ปีเท่านั้น การกระทำของนาย ส จึงเป็นการแสดงเจตนาลาออกโดยสมัครใจซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่นาย ส ฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว การกระทำของนาย ส จึงเป็นการละทิ้งงานในหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร นอกจากนี้โจทก์ยังไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของจำเลย

เกี่ยวกับกำหนดอายุเกษียณการทำงานใหม่เป็น ๕๕ ปี โดยโจทก์เห็นว่า แม้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ที่กำหนดให้พนักงานหญิงและชายเกษียณอายุการทำงานไม่เท่ากัน อันเป็นข้อบังคับที่พิจารณาจากเพศของลูกจ้างแต่เพียงอย่างเดียว จะขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕ อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลทำให้ข้อบังคับดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ กรณีดังกล่าวต้องถือว่าไม่มีข้อบังคับกำหนดเรื่องเกษียณอายุไว้ ลูกจ้างที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ต้องการใช้สิทธิเกษียณการทำงานจะต้องแสดงเจตนาต่อนายจ้าง และให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘/๑ เมื่อขณะขอใช้สิทธินาย ส มีอายุเพียง ๕๖ ปี และโจทก์ยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องการเกษียณอายุให้เป็น ๕๕ ปี แต่อย่างใด การที่จำเลยรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์กำหนดการเกษียณอายุใหม่เป็น ๕๕ ปี จึงไม่ถูกต้อง การใช้สิทธิเกษียณการทำงานของนาย ส จึงไม่ชอบ และต้องถือว่าเป็นการแสดงเจตนาลาออกโดยสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าอันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรง โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่นาย ส ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้างชายและหญิงแตกต่างกันโดยพิจารณาจากเพศของลูกจ้างแต่เพียงอย่างดียว มีผลตกเป็นโมฆะ แต่เมื่ออาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏเชื่อได้ว่านายจ้างประกาศหลักเกณฑ์การเกษียณอายุใหม่ที่ ๕๕ ปี และมอบหมายให้นาย ส ลูกจ้าง เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการขอเกษียณอายุ จึงถือได้ว่าเป็นข้อตกลงโดยปริยายที่มีผลบังคับและถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

จำเลยร่วมยื่นคำร้องโต้แย้งคำสั่งอนุญาตให้ให้โจทก์ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของศาลแรงงานภาค ๒ ตามคำร้องลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาและจำเลยร่วมอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๓,๗๕๐ บาท จำเลยร่วมไม่ต้องบันทึกเวลาทำงาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โจทก์แจ้งชื่อจำเลยร่วมออกจากสำนักงานประกันสังคมโดยให้มีผลในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาจำเลยมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยร่วม แล้ววินิจฉัยว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ที่กำหนดให้ลูกจ้างเพศชายเกษียณอายุเมื่อครบ ๖๐ ปี ส่วนลูกจ้างเพศหญิงเกษียณอายุเมื่อครบ ๕๕ ปี แสดงว่าการเกษียณอายุของลูกจ้างโจทก์พิจารณาจากเพศเป็นสำคัญ กรณีจึงขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเฉพาะส่วนที่ให้ลูกจ้างหญิงเกษียณอายุเมื่อครบ ๕๕ ปี และลูกจ้างชายเกษียณอายุเมื่อครบ ๖๐ ปี จึงตกเป็นโมฆะ

ไม่มีผลบังคับใช้ ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเกษียณอายุของพนักงานซึ่งเกี่ยวกับการเกษียณอายุของพนักงานโจทก์ เมื่อในที่ประชุมบริษัทโจทก์ นาย ว กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ แสดงความประสงค์จะให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเกษียณที่อายุ ๕๕ ปี เท่าเทียมกันและต่อมาจำเลยร่วมมีความประสงค์จะขอเกษียณอายุการทำงานขณะอายุ ๕๖ ปี เพราะถูกตำหนิเรื่องการทำงานและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ นาย ว ก็แจ้งให้จำเลยร่วมไปดำเนินการทำเอกสารที่ฝ่ายบุคคลและให้ออกไปได้ กรณีเช่นนี้ ย่อมทำให้จำเลยร่วมเข้าใจได้ว่า นาย ว ตกลงยินยอมให้จำเลยร่วมเกษียณอายุการทำงาน สอดคล้องกับพฤติการณ์ที่จำเลยร่วมยื่นหนังสือขอเกษียณอายุการทำงานและนำทรัพย์สินมาคืนแก่โจทก์ในเวลาต่อมาโดยมิได้ไปทำงานกับโจทก์อีกนับจากนั้น ทั้งมีสำเนาบทสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างจำเลยร่วมกับนางสาว ศ ซึ่งในขณะนั้นทำงานฝ่ายบุคคลของโจทก์มายืนยันว่า ได้พูดคุยเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมขอเกษียณอายุเท่านั้น ไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการลาออกแต่อย่างใด ซึ่งหากโจทก์ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้ตกลงให้จำเลยร่วมเกษียณอายุ โจทก์ควรต้องแจ้งให้จำเลยร่วมทราบภายในระยะเวลาอันสมควร พฤติการณ์จึงเป็นเรื่องที่ลูกจ้างกับนายจ้างตกลงเรื่องการเกษียณอายุที่ ๕๕ ปี จึงไม่จำต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องเกษียณอายุ ๖๐ ปี มาใช้บังคับ กรณีจึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง โจทก์ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยร่วม จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ข้อตกลงเรื่องเกษียณอายุในกรณีพิพาทบังคับใช้ได้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า กรณีที่นายจ้างและลูกจ้างเรื่องการเกษียณอายุให้แตกต่างจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะต้องเป็นการตกลงโดยชัดแจ้งเท่านั้น การสรุปข้อเท็จจริงโดยถือว่ามีการตกลงกันโดยปริยายหาทำได้ไม่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เห็นว่า เหตุข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องเกษียณอายุตกเป็นโมฆะ บังคับใช้ตามกฎหมาย เป็นผลให้ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องเกษียณอายุ เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาได้ความว่า โจทก์แจ้งให้จำเลยร่วมดำเนินการทำเอกสารเกี่ยวกับการเกษียณอายุที่ฝ่ายบุคคลและให้จำเลยร่วมออกจากงานได้ โดยโจทก์พูดคุยเกี่ยวกับการที่จำเลยร่วมขอเกษียณอายุเท่านั้น ไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการลาออกตามพฤติการณ์ส่อแสดงให้เห็นว่ามีการตกลงเรื่องการเกษียณอายุที่ ๕๕ ปี กันใหม่ ย่อมมีผลบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาและตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง ให้อำนาจไว้ กรณีจึงหาใช่เรื่องการทำข้อตกลงเรื่องการเกษียณอายุให้แตกต่างจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ ข้อตกลงเรื่องเกษียณอายุในกรณีดังกล่าวจึงบังคับใช้ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า จำเลยร่วมเป็นผู้แสดงเจตนาขอเกษียณอายุแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์ไม่ได้ตกลงยินยอมด้วย การแสดงเจตนาของจำเลยร่วมกรณีดังกล่าว จึงเป็นการแสดงเจตนาเกษียณอายุโดยไม่ชอบ ซึ่งต้องถือว่าเป็นเพียงการแสดงเจตนาลาออกโดยสมัครใจเท่านั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่รับฟังว่า โจทก์ตกลงให้จำเลยร่วมเกษียณอายุตามที่จำเลยร่วมแสดงเจตนา เพราะตามพฤติการณ์มีข้อตกลงใหม่ให้เกษียณอายุที่ ๕๕ ปี อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย และเมื่อวินิจนิจฉัยเช่นนี้แล้วจึงไม่ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาอุทธรรณ์ของจำเลยร่วมเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา